

以憲法解釋方法試評我國政府體制之爭*

王振維**

目錄

一、 前言	1
二、 方法：解釋之依據與正當性之前提	2
三、 憲法增修與政府體制之爭	4
(一) 憲法增修歷程	4
(二) 總統制與半總統制之爭	7
(三) 半總統制與總統制	7
四、 文義解釋	9
五、 歷史解釋	12
(一) 制憲者原意與憲法	15
(二) 動員戡亂臨時條款下之轉變	19
(三) 憲法時刻下的憲法增修	20
六、 體系解釋	23
七、 現行體制之困境與展望	29
八、 結語	31
參考文獻	32

* 114 學年度第 2 學期，憲法專題研究（四），授課教師：湯德宗 教授，報告日期：115 年 6 月 22 日。

** 報告人：王振維，東吳大學法律學系碩士班公法組一年級。

一、前言

在我國憲政發展那不算長、但也絕不能稱短的八十年中，單就權力分立而言，雖憲法本文未有直接被修正，惟整體政府體制，其樣貌（稱其為風味倒也無妨）已有多次變動，從憲法本文通過施行後短短數月便出現之動員戡亂臨時條款，到隨臨時條款被終結而啟動之多次修憲工程，所呈現之權力分立樣貌，在憲法增修條文上，相比憲法本文，已有相當大之變化；而遠在制憲時代的制憲者們，其對憲法機關各自之構想與擘劃，與如今之發展方向也已有不小出入。在歷次政府體制的調整中，1997 年第四次憲法增修，對我國當代憲政建設，其影響可謂深遠；該次修憲後，甚至出現因體制定位曖昧不明而生之爭議，此爭議甚至在時隔近三十年後的當下，真真實實地掀起了一場仍然持續而未見歇停的憲政風波。

而在法律解釋上，與建設憲政體制同，解釋法律同樣是艱鉅而困難的工程。法規範文本抽象而模糊，在具體化建構、或以之為基礎得出效果之過程中，解釋自是無可迴避之任務。惟此間難題者，相比於數學或其他經驗科學、實證主義下，基於自然法則被強調之可重複、可預測、可量化，法學在解釋上往往受個人主觀因素左右¹，且無法預測、無法驗算等質疑始終揮之不去，如此難題，或許也只得透過建立客觀而無從依循個人價值之「解釋方法」，始得解決。

如今風波，若對政府體制之定位已有定見，又何以引起如此多爭議？若對政府體制已無爭執空間而成定見，自無遊走於灰色地帶之餘地。若依學理之視角來看，便是出於對憲法、及憲法增修條文有關政府體制之規定，其解釋結果不同所致，故在化解、結束憲政風波之前，以解釋方法重新檢討政府體制仍有其必要。

對此，本文嘗試以憲法解釋方法剖析我國政府體制爭議，並將各學說依薩維尼之解釋要素與方法論、以及與之交集之美國憲法理論分別檢討，最後提出本文見解，嘗試解決此一爭議；此外，就討論標的而言，本文所稱之政府體制，係行政、立法兩權之間之關係，也將主要聚焦於行政、立法兩權之互動模式上，而不及於司法權或選舉制度之部分，合先敘明。

¹ 或者是如同其他學門般的提出理論。當然，其他學門往往需透過嚴謹實驗、實證研究、公理推演用以證立。

二、方法：解釋之依據與正當性之前提

學者有云：「沒有方法的解釋只是一個政治決定²」。

解釋方法之建立，不僅是法律研究與法律運用的前提要件，同時也是法學做為一種科學的正當性主張，其具體訴求不外乎是，如何將抽象的法律規範轉換成具體可信之法律決定³；為達此目的，必須正確掌握與法律關係相涉之法律意旨，亦即應立足於制憲者、立法者的觀點，開掘闡發立法意旨，使之適用於未來；也唯有經過解釋，方得穩健且完整地洞識法律的內涵，也才能達到法律之目的⁴。就此而言，薩維尼（von Savigny）認為法律解釋獨特之處，在於可以拆解成四個成分暨四要素，分別為文法要素、邏輯要素、歷史要素、體系要素⁵，而薩維尼在十九世紀便已強調：通過上述四個要素，洞察法律要旨工作即告完成。而此四要素之選用，非可任憑個人品味或好惡，其所意味，係不同解釋途徑與精神活動，必須綜合交互運用，始能正確解釋法律⁶。當然，有時特定要素會特別凸顯、或顯得更重要，因此，持續將注意力導向所有方面當不可或缺。儘管在許多具體個案中，為了避免繁瑣與無用，可以省略對這每一個要素的明確提及，而不會危害到解釋之徹底性⁷。質言之，方法論之建立，便是在法律解釋活動中，對於杜絕恣意所為之努力；在薩維尼之傳統下，這些解釋活動的不同要素，僅僅是法律解釋方法的

² 蘇永欽，沒有方法的解釋只是政治決定——簡評司法院釋字第六一三號解釋，月旦法學教室 No.136，頁 6，2006 年。

³ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，頁 55，2020 年。

⁴ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，頁 81，2020 年。

⁵ 此四要素（Elemente）之原文分別為：文法要素（das grammatische Element）、邏輯要素（das logische Element）、歷史要素（das historische Element）、體系要素（das systematische Element）。

⁶ Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, 1841, S. 207, 215. 此處原文係「Mit diesen vier Elementen ist die Einsicht in den Inhalt des Gesetzes vollendet. Es sind also nicht vier Arten der Auslegung, unter denen man nach Geschmack und Belieben wählen könnte, sondern es sind verschiedene Thätigkeiten, die vereinigt wirken müssen, wenn die Auslegung gelingen soll.」

⁷ Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, 1841, S. 207, 215. “Nur wird freylich bald die eine, bald die andere wichtiger seyn und sichtbarer hervortreten, so daß nur die stete Richtung der Aufmerksamkeit nach allen diesen Seiten unerlässlich ist, wenngleich in vielen einzelnen Fällen die ausdrückliche Erwähnung eines jeden dieser Elemente als unnütz und schwerfällig unterlassen werden kann, ohne Gefahr für die Gründlichkeit der Auslegung.”

不同面向，其共同作用才是法律解釋的「方法」⁸。

薩維尼之解釋方法，在往後衍生出近代法學方法論最基礎之文義解釋、體系解釋、目的解釋、歷史解釋等法學方法。而這四種常見解釋方法，若以憲法規範為解釋對象，又可再細分為「文義闡明」、「規範語句之文法解構」、「規範整體之體系定位」、「探求立法當時之規範目的」、「演繹客觀目的觀點」等五種方法⁹。值得注意之處在於，在薩維尼之觀點下，「法之規範意欲」本質上是再現立法者之思想活動，以及觀察法制度之內在關聯，故並無單獨之「目的要素」，而是置於歷史要素與體系要素中進行考察。

而在大洋彼岸的美國，在 1950 年代華倫法院（Warren Court）做成一系列包括墮胎、種族隔離、等進步性判決後，憲法解釋理論便一直與司法審查正當性相糾結；蓋聯邦最高法院之大法官並非由人民選出，卻有宣告國會通過之法律違憲而無效之權力，令人懷疑司法違憲審查之制度是否與民主多數決原則相牴觸，因此對於聯邦最高法院是否、以及應該遵循什麼原則以解釋憲法方不致牴觸民主多數決原則，便成為爭議之焦點。甚至可以說，各種種憲法理論主要的內容，就是在探討法院到底該自我設限到何種地步¹⁰。

原意主義便對該爭議的一個回應，而於其後引發一連串論戰¹¹。在司法違憲審查正當性之爭議中，文本主義（textualism）、共識主義（consensualism）、各種原意主義（originalism）、結構主義（structuralism）、判例主義（doctrinalism）、實用主義（pragmatism）等憲法理論被逐次提出，而分別對應憲法文本之明文規定、社會對字詞意義之共識、制憲者原史意圖或原始理解、涉及權力間關係安排之文本、法院教條或判決先例、以及主導政治權力之人之偏好¹²，皆意在擺脫解釋憲法之活動中，法官個人價值左右解釋結果之可能。

⁸ 張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，中原財經法學四十三期，頁 5，2019 年。

⁹ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，頁 80、81，2020 年。

¹⁰ 廖元豪，美國憲法學對臺灣憲法實務與理論之影響——以方法論為重心，月旦法學教室 100 期，頁 57，2011 年。

¹¹ 張嘉尹，憲法解釋理論之研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 16，1992 年。

¹² SOTORIOS A. BARBER & E. FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 65-66 (2007)

巧合的是，文本主義、共識主義重在對語意脈絡之理解以及探究社會對被解釋字詞之慣常理解；原意主義與歷史解釋探究立法、制憲時之處境不謀而合；結構主義與體系解釋同樣重在對法體系之理解。質言之，美國憲法理論於發展歷程中，在本質上與薩維尼提出之解釋要素已有不少交集。

綜上，法解釋之目的在於正確重構法內涵的思想（薩維尼之語），法的文義要素、邏輯要素、歷史要素、體系要素及目的要素的解明，可謂同等重要，相需為用¹³；因此，在解釋特定法規範以即特定議題時，完整的經由各個方法檢驗、方為完整之論證；本文以為，此同樣是美國各個憲法理論之盲點：若要杜絕解釋者個人價值之介入，寄望於單靠一種方法絕非正途。

三、憲法增修與政府體制之爭

本章藉討論歷次憲法增修之沿革，歸納、並總結出政府體制之爭，後簡述該爭議之各家學說與理由。

(一)憲法增修歷程

在討論憲法解釋方法與政府體制爭議前，有必要先就政府體制爭議之緣由、脈絡加以爬梳，其中，歷次憲法增修，係重新分配權力，重新塑造行政、立法間之關係，以及總統之職權與地位。

1.第一次增修

在第一次憲法增修中，隨著動員戡亂臨時條款落幕，雖為過渡性質之修憲，不更動憲法本文及架構，如僅單純廢止臨時條款，則政府體制將由臨時條款下之半總統制¹⁴重新回歸憲法本文之修正式內閣制；但實際上，按民國 80 年 5 月 1 日之憲法增修條文第九條規定，原先因臨時條款取得之大政方針主導權仍然保留，而觸及原先依憲法本文規定為最高行政首長之行政院長、以及屬考試院之職權。具體言之，總統因動員戡亂臨時條款授權而組成之機關，諸如國家安全會議、國

¹³ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，頁 84，2020 年。

¹⁴ 至於動員戡亂臨時條款為何係半總統制而非憲法本文之修正式內閣制，留待後述。

家安全局¹⁵、行政院人事總局¹⁶等原先不在五權憲法框架內之機關，皆予以過渡性法源¹⁷，使立法機關得建立正式之組織法規。對此，總統權力雖因失去「調整中央政府行政組織權」¹⁸、以及「中央民意代表增補辦法決定權」¹⁹而大幅縮小，惟條文中之「國家安全有關大政方針」難與行政院之執掌劃分。此外，監察委員之產生也由各省市議會選舉，改由總統提名，總統之人事提名權亦得到擴張。綜上，政府體制仍與動員戡亂臨時條款下之半總統制相同²⁰。

2. 第二次增修

憲法第二次增修，雖有涉及往後總統選舉方式將由中華民國自由地區人民選舉出²¹、以及針對監察院之性質等做出調整，惟對於權力分立架構下政府體制之樣貌，較有改變者在於國民大會得聽取總統國情報告之規定²²。

3. 第三次增修

¹⁵ 動員戡亂臨時條款「…四、動員戡亂時期本憲政體制授權總統得設置動員戡亂機構，決定動員戡亂有關大政方針，並處理戰地政務。…」；中華民國憲法增修條文（中華民國 80 年 5 月 1 日）第九條第一項：「總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局。」。

¹⁶ 動員戡亂臨時條款「…五、總統為適應動員戡亂需要，得調整中央政府之行政機構，人事機構及其組織。…」；中華民國憲法增修條文（中華民國 80 年 5 月 1 日）第九條第二項：「行政院得設人事行政局。」。

¹⁷ 中華民國憲法增修條文（民國 80 年 5 月 1 日）第九條第三項：「前二項機關之組織均以法律定之，在未完成立法程序前，其原有組織法規得繼續適用至中華民國八十二年十二月三十一日止。」。

¹⁸ 動員戡亂臨時條款第五款：「總統為適應動員戡亂需要，得調整中央政府之行政機構，人事機構及其組織。」。

¹⁹ 動員戡亂臨時條款第六款：「動員戡亂時期，總統得依下列規定，訂頒辦法充實中央民意代表機構……」。

²⁰ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 160，1998 年。

²¹ 但對於選舉之方式，亦即委任直選或公民直選之抉擇，仍於該次修憲之憲法增修條文（民國 81 年 5 月 28 日）第十二條第二項「前項選舉之方式，由總統於中華民國八十四年五月二十日前召集國民大會臨時會，以憲法增修條文定之。」之規定中留下伏筆，至第三次憲法增修始決定採取公民直選之方式。

²² 憲法增修條文（民國 81 年 5 月 28 日）第十一條第三項：「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言……」。

第三次增修則對我國當今制度之形塑有重大影響，最重要且最顯眼者，在於賦予了往後正、副總統由人民直選產生之法源依據；除此之外，對於政府體制同樣也有影響：於斯時公布施行之憲法增修條文第二條第二項則限縮了行政院長副署權之範圍，總統發布依憲法經國民大會或立法院同意任命人員之任免，不再依憲法本文第三十七條規定須經行政院院長副署；另從德國引進「建設性不信任投票」²³，規定行政院院長之免職命令，須新提名之行政院長經立法院同意後生效²⁴。

4.第四次增修

第四次憲法增修之核心，除省政府組織之精簡外，即是行政、立法兩權間互動機制之調整，故可謂是最直接、且影響我國政府體制最深遠的一次憲法增修。在該次憲法增修中所公布之憲法增修條文中，第三條第一項明定，停止適用憲法本文第五十五條規定，總統直接任命行政院長而不再是提名後經立法院同意²⁵。同條第二項則重申了憲法五十七條行政院向立法院負責之原則，但於具體內容上，除立法委員質詢權外，皆有明顯改動，其一是覆議通過之門檻由三分之二降為二分之一，且覆議失敗時且拒絕接受時，行政院長不必按憲法本文規定而無庸辭職²⁶；其二則是開創了憲法本文並無之不信任投票制度²⁷，但此與前項凍結憲法本文五十五條規定形成了有趣的呼應；另饒富趣味者，在同條第三、第四項，則將各國家機關之職權、設立程序及總員額交由立法者以法律之形式，準則性地規定機關之組織、編制及員額²⁸，此同樣係憲法本文所無。第四次憲法增修公布之憲法

²³ 儘管在第四次憲法增修時便雖憲法第五十五條被凍結而遭刪除。

²⁴ 參見憲法增修條文（民國 83 年 8 月 1 日）第二條第三項。

²⁵ 憲法增修條文第三條第一項：「行政院院長由總統任命之。行政院院長辭職或出缺時，在總統未任命行政院院長前，由行政院副院長暫行代理。憲法第五十五條之規定，停止適用。」；憲法五十五條第一項：「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之。」。

²⁶ 憲法增修條文第三條第二項：「行政院依左列規定，對立法院負責，憲法第五十七條之規定，停止適用：……二、……覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」；憲法五十七條：「……二、覆議時，如經出席立法委員三分之二維持原決議，行政院院長應即接受該決議或辭職。」。

²⁷ 憲法增修條文第三條第二項：「……三、立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」。

²⁸ 憲法增修條文第三條第三項：「國家機關之職權、設立程序及總員額，得以法律為準則性之規

增修條文第三條規定，在往後便無變更，形成當今行政、立法兩權互動之模式。

此後，雖有第五、第六、第七次憲法增修，惟其中針對者並非行政、立法間之互動關係，而更多的聚焦在國民大會之定位與存廢、立法院之職權等。

(二)總統制與半總統制之爭

上述憲法增修之歷程，我國中央政府體制，自民國八十六年起，便爭議不止，而可依主張我國政府體制為半總統制者、以及主張政府體制為總統制二說。以下先簡述此二學說之主張，以及總統制與半總統制之定義，再於後章以憲法解釋方法評析之。

稱半總統制說者，基於總統在幾次憲法增修之後，雖喪失因動員戡亂臨時條款取得之部分權力，惟在其他部分，尤以人事提名權，獲得了相當程度之擴張；因此，總統藉由增修條文取得之實質權力大致可歸納為，對於行政、司法、考試、監察四院之主要人事提名權、國安大政方針決定權、覆議核可權、被動解散國會之權。因此，相比於總統職權規範明確之憲法本文，推導出總統持有相當的行政權限，行政權被一分为二，形成雙頭馬車；且行政院應向立法院負責²⁹

至於總統制說，則基於總統在憲法增修條文中，實質獲得了行政院院長任命權、免職權，憲法條文上雖然有「總統」、「行政院長」形式上的雙行政首長，但行政首長間並無權力擺蕩之空間；行政院長覆議失敗後，也只須接受結果，不再須要辭職；此外，若立法院對行政院通過不信任案，行政院長固然須辭職，惟立法院也將「同歸於盡」，實然面上並無操作之期待可能性，故在實然面上，已是總統制³⁰。

(三)半總統制與總統制

在討論政府體制之定性前，有必要先釐清半總統制與總統制各自之定義、各

定。」；憲法增修條文第三條第四項：「各機關之組織、編制及員額，應依前項法律，基於政策或業務需要決定之。」。

²⁹ 黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制之評估，台大法學論叢二十七卷二期，頁 194，1998 年。

³⁰ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 170，1998 年。

自之本質，做為解釋之依據與標準。

半總統制之判準，依 Giovanni Satori 之見解，可大致歸納如以下³¹。其一，國家元首由人民直接或間接選舉而出；其二，行政權雙元化，總統與總理（行政院長）共享行政權；其三，總統雖獨立於國會之外，惟仍須藉由政府才得以行使統治，無法單獨貫徹其意志；其四，總理（行政院長）應向國會負責，內閣在組成前應經國會事前信任投票，或在任期中被國會已不信任投票倒閣，或兩者兼具；最後，雙元化的行政權允許權力重心於總統與總理（行政院長）之間擺盪。至於總統對行政院長職權介入之程度，則取決於案件之嚴重性與總統個人主觀之認定，乃至於行政院長或主管該案件部長之抗壓性，而包含其中之專業權威或溝通技巧³²。

對於總統制，Douglas V. Verry 則提出十一項命題，用以定義總統制³³：

- 1、議會維持議會之性質。
- 2、行政權不分裂，而是由人民選出具有固定任期的總統。
- 3、國家元首即為政府首腦。
- 4、總統任命為其部屬之各部首長。
- 5、總統是唯一之行政首長，而非如內閣制之首相僅為「眾中之首」。
- 6、議會成員不得兼任行政官員，反之亦然。
- 7、行政機關只對憲法負責，而非對議會或立法機關負政治責任。總統雖有因違憲或違法而面臨彈劾之可能，惟此與內閣制中因政策或政治信任度而下台之性質截然不同。
- 8、總統不得解散議會，亦不得強迫議會。行政與立法機關並非相互依賴，總統並無解散議會之權利，同樣，議會通常也不能撤換總統。
- 9、議會最終仍高於其他政府部門，且行政與立法機關不發生融合。儘管存在權力制衡，但議會在立法、預算和修憲方面仍具有最終之最高地位，且兩權力機關保持獨立，非如議會制那般融合。
- 10、行政機關直接對選民負責。總統係由全體人民選舉而出，可聲稱自己代

³¹ GIOVANNI SATORI, *COMPARATIVE CONSTITUTIONAL ENGINEERING: AN INQUIRY INTO STRUCTURES, INCENTIVES AND OUTCOMES*, 158-159 (2004)

³² 黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，頁 12，2004 年。

³³ DOUGLAS V. VERNY, *The Analysis of Political Systems, in PARLIAMENTARY GOVERNMENT AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT* 32-38 (1995)

表全體人民。

11、政治體系中無權力焦點：總統制傾向於權力分散與碎片化。與內閣制中權力集中於議會不同，總統制的設計理念是相互制衡，而非單一的權力中心。

綜上，若要以解釋方法解釋政府體制之爭，應先確定解釋之標的。在前述憲法增修歷程中，形塑我國當今政府體制之規定，影響最深者，係憲法增修條文第三條，規定了往後行政、立法兩權之間之關係。故下章起，本文將從半總統制、總統制各自之本質與定義出發，以該條規定做為主要的解釋對象，使用憲法解釋方法分析我國現行中央政府體制。

四、文義解釋

以薩維尼為代表之歐陸羅馬法體系之法學方法論，認為解釋憲法、或者法律，其前提在於應感官性地掌握文字之媒介³⁴。若以法律中的文字為解釋對象，該文字便是將立法者思想傳達給解釋法律規範之吾人之媒介，故其重點在於詮釋立法者使用之語法³⁵，換言之，在於從法規範本身語句解釋法規範。而文義解釋除探討由一般語言用法獲得之字義外，在探求某用語或某語句於某文字段落中之意義究竟為何時，觀察法律的「意義脈絡」——亦即其前後關係，同樣是不可或缺的³⁶。文字之解釋都始於字義，其係一種表達方式的意義，依普通語言用法構成之詞語組合的意義³⁷，因此，解釋法律必然的應以其文義做為起點，並以文義做為解釋之終點——即解釋活動之邊界。原則上，所有解釋應在文義張延極限內進行，不遊意於法之外，便未逾越底線³⁸。簡言之，文義解釋作為解釋活動之出發點，在文義之框架內，探討依一般語言用法而得之字義，以及觀察文本語句之前後關係脈絡，以解釋法律。

³⁴ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 215，2022 年。

³⁵ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務，第十輯，頁 81，2020 年。

³⁶ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 361，2022 年。

³⁷ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 337-338，2022 年。

³⁸ 蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法——吳庚大法官榮退論文集，公法學與政治理論，頁 297，2004 年。

同樣，在大洋彼岸的美國，同樣有以文字脈絡作為解釋、可以透過查閱憲法文書之字面意義，參考對詞義之慣常理解，來探詢憲法涵義之主張，此即「文本主義（Textualism）」³⁹。文本主義認為，既然公布的是法律條文，人民所看到也是法律條文，因此法院不必問立法者想表達什麼意思，只要問法律條文表達什麼意思；沒有在法條表達之立法意志，便不是法律，自不能做為判決依據⁴⁰。簡言之，法院應依公眾對法條的理解，決定法條的意涵。

在憲法增修條文第三條中，其第一項規定「行政院院長由總統任命之」，並於同項後段凍結憲法第五十五條規定之立法院對行政院長之事前投票；單就該條該項之文義，總統任命行政院長無需立法院之同意，亦即總統得憑自己之意志任命行政院院長。

而在同條第二項，先「行政院依左列規定，對立法院負責」、後又「憲法第五十七條之規定，停止適用」並於後一至三款規定行政院向立法院負責之機制。依其文義，先不論後續如何修改憲法第五十七條規定，至少可確認者，係該條以「行政向立法負責」仍然做為規範之核心。依其語意脈絡，在該項第一款至第三款，分別規定了行政院向立法院提出施政方針及施政報告之責任以及立法院之質詢權、行政院長覆議權、立法院對行政院院長之不信任投票，皆是置於「行政向立法負責」原則之下，是該條「行政向立法負責」原則之進一步具體規定。至於同條第三項、第四項，則規定行政機關職權、組織之立法保留。

依憲法增修條文第三條之文義與語意脈絡，雖訂有總統全權任命行政院長之規定，惟最直接針對政府體制者，係「行政向立法負責」，依上述對政府體制之定義，總統制下之行政權係直接由人民選舉而出，行政權直接對人民負責，並無另外向立法權負責之理，與內閣應項立法權負責之半總統制正好相反，憲法增修條文之規定似乎一槌定音地傾向半總統制。

然而，誠如學者對文本主義之批評，單憑憲法文本語句之文義，並無法對困難問題提供解答；其侷限在於，文本主義是建立於社會公眾對特定字詞、以及更深層之「民主觀」有著相同理解之共識；若欠缺此一共識，若寄望於僅憑探究文本之語意與字詞之慣常理解以解釋法律，便力有未逮⁴¹。故，若文本意義直白清

³⁹ SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 67-68 (2007)

⁴⁰ 賴英照，立法史料與立法目的，台灣法律人 14 期，頁 1，2022 年。

⁴¹ SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 67 (2007)

晰，或吾人皆對其涵義擁有共識，那我國中央政府體制自無爭論之空間。因此，法條文義固然可以作為界限，但是文義本身就是一解釋結果，既然法律的文義因為要適用在案件上產生不清楚或暫時無法確定其意義的情況，才需要法律解釋，文義本身又要如何作為法律解釋的界限⁴²？此便是文義解釋之侷限。

在憲法增修條文第三條規定中，第一項規定之總統有實質任命行政院長之權皆為吾輩之人所承認，更是當今憲政體制運作之共識，當無疑問，而無討論之空間，可直接涵攝而毋須解釋⁴³；縱然不承認總統有全權任命行政院長之權為社會之共識，因憲法增修條文第二條第二項「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定」之規定，吾人仍得藉文字脈絡，得出總統取得對行政院院長單獨之全權任免權之結果⁴⁴。此外，憲法增修條文第二條第四項「總統為決定國家安全有關大政方針，得設國家安全會議及所屬國家安全局」之規定，承認總統可「決定國家安全有關大政方針」，但，「國家安全有關」此等概念模糊、至少不夠明確之文字，得否做為行政院長與總統分權之基礎，亦非無疑⁴⁵。

至於規定於第二項並具體規定於該項第一至三款之「行政向立法負責」，是否便是真正之「行政向立法負責」？支持半總統制說者，固然可單靠該文字、以及以下三款規定得出我國為半總統制之結論；惟弔詭者在於，若將視角從單純第一、第二項之討論，拉至整體條文之文義觀察，便可見該條若單靠語意解釋政府體制，前後係衝突而矛盾的：總統有實質任命行政院院長之權與「行政向立法負責」，在政府體制之定義上即是衝突；若總統得實質任免行政院院長，行政院院長之產生不再仰賴立法院之信任投票，那行政院院長便自然是處於總統下屬之地位；而行政院（內閣）向立法院負責，卻又是典型之半總統制制度，且憲法增修條文同樣規定了不信任投票。那顯而易見地，若嚴格遵照文本之文義，那對於「行政院向立法院負責」，在我國便無共識；否則，總統實質任免行政院院長，在本

⁴² 張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，中原財經法學四十三期，頁 11，2019 年。

⁴³ 張嘉尹，憲法解釋理論之研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 1，1992 年。

⁴⁴ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 166，1998 年。

⁴⁵ 王泰升，台灣法律史概論，頁 149，2025 年。

質上，根本不會與「行政院向立法院負責」相提並論。

就方法論而言，若文義解釋還是不能把解釋的可能性限縮到一種，就得從其他觀點（或其他方法論）繼續推敲⁴⁶。我國政府體制，在憲法增修條文規定中，其語意係前後衝突而矛盾，故僅單就文義，便論斷我國政府體制為半總統制實非妥當，而有進一步以其他方法論檢討之必要。

五、歷史解釋

所謂「歷史解釋」，主要是立法當時的規範處境，而非單純只是立法史料或白紙黑字的「立法理由」。後者固然重要（有字為憑），但只能作為詮釋的基礎，而非前提。也因此「歷史解釋」與「目的解釋」之間存有一道互通的提問，即：法之規範意欲何在？此點不僅適用在解釋「法律」，於「憲法」解釋亦然⁴⁷。也因此，既然薩維尼所提出之解釋四要素並未有單獨之「目的」因素，而歷史要素與立法目的之因素又有重疊，故本文以為，儘管有單獨之目的解釋方法，但在解釋憲法、憲法增修條文關於我國政府體制之規定時，將規範目的置於歷史解釋之下討論，並無不妥。

從歷史觀點而言，將過往遺留下的法律規定適應於新的事實、調整問題以及變遷的價值觀似乎是法律工作者在理論與實踐上的恒久任務，而這也體現出法學方法問題所具有實踐意義與法政策意義，而解釋者自然必須對於歷史有所意識，若欲一言以蔽之：無歷史的法學是危險的（*Geschichtslose Jurisprudenz ist gefährlich*）⁴⁸。薩維尼對於法解釋精髓之表述，便指出歷史解釋重要之地位：

任何解釋之成功與否，繫乎兩個條件：其一，面對呈現眼前之各個思想具體表述，吾人應栩栩如生地再現其思想活動。其二，此等具體思想之表述，唯有從歷史與釋義學之通盤觀察中，方能豁然開朗，從而吾人應充分具備歷史與釋義學之整體觀點，以便能察覺表述在眼前文本中、

⁴⁶ 蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法，公法學與政治理論——吳庚大法官榮退論文集，頁 297，2004 年。

⁴⁷ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，頁 82，2020 年。

⁴⁸ Rüthers/Fischer/Birk, *Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre*, § 20, Rn. 646，轉引自張志偉，法學方法與憲法，台灣法律人 6 期，頁 11，2021 年。

各該具體思想之脈絡關係⁴⁹。

從薩維尼之言可得出，掌握歷史脈絡，在解釋活動中，是與熟稔釋義學同等重要的。

美國原意主義（Originalism，又或者是意圖主義 Intentionalism）與歷史解釋方法同樣存有幾分交集。在美國憲法理論發展過程佔有相當份量的原意主義，其支持者，如 Bork，支持法官採用意圖主義，並非因為有誰規定法官要遵循意圖主義，而是因為其確信意圖主義最能符合民主制度中「限制司法裁量權」之急迫需求，因此，即便制憲者當初並未打算讓法官採用意圖主義，意圖主義對法官來說仍是強制性的要求⁵⁰；因此可以斷言，原意主義是一種限制性的理論，藉此禁止法官漫無限制的解釋憲法⁵¹；但在本質上，仍然是一種憑藉法律之歷史因素尋求解釋依據之解釋方法。

而在原意主義之解釋方法下，其中一難題在於，憲法並非不會變遷。若依據 Bruce Ackerman 之理論，在社會中由不同於日常政治的行動者，就不同於日常政治之議題，以不同於日常政治之程序進行對話與辯論，最後做成逸出正常修憲軌道之憲法決定，而重新開始得日常政治便於此一全新的共識基礎上運行；其將此種異於平常、而全民沸騰的時期稱作「憲法時刻（Constitutional Moment）」。

在 Ackerman 的觀察下，憲法時刻之憲法轉型大致可分為數個階段：首先是訊息的散佈使多數人民開始聚焦於平常較少觸及之大議題，再會聚成幾個改革方案；各個改革方案經過討論後形成多數、少數之局面，政治部門便會接收討論結果，總統、國會各自表達其立場；如恰好遇有選舉，便有可能更加熱絡⁵²。質言之，係「我們人民（We The People）」在經由憲法法典的實施與審慎考量下，在「特定時刻」中所採取之一系列可能改變憲法文本之行動，亦即，憲法變遷才是造就

⁴⁹ Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, 1841, S. 215. "Von zwey Bedingungen aber hängt der Erfolg jeder Auslegung ab, und darin lassen sich jene vier Elemente kurz zusammen fassen: erstlich dass wir uns die geistige Thätigkeit, woraus der vor uns liegende einzelne Ausdruck von Gedanken hervorgegangen ist, lebendig vergegenwärtigen: zweytens, dass wir die Anschauung des historisch-dogmatischen Ganzen, woraus dieses Einzelne allein Licht erhalten kann, in hinlänglicher Bereitschaft haben, um die Beziehungen desselben in dem vorliegenden Text sogleich wahrzunehmen."

⁵⁰ SOTORIOS A. BARBER & E. FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 80-81 (2007)

⁵¹ 張嘉尹，憲法解釋理論之研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 17，1992 年。

⁵² 蘇永欽，中國語境下的憲法時刻，百年憲政與中國憲政的未來，頁 2，2011 年。

憲法時刻之主因：作為一場在世代之間，對於公眾價值觀與社會結構造成全面性變動之憲政運動，深刻影響當代、甚至後代之憲法價值與制度。而在憲法時刻中，由於全民與朝野都有做憲法變遷之理念與準備，故任何憲法之變革，於此將取得高度之正當性⁵³。而憲法解釋，除了可能受憲法變遷影響而有所變動，也可能反過來帶動憲法變遷：憲法解釋本身也是憲法變遷的途徑之一，從而，憲法解釋所帶動之憲法變遷，同樣有可能再次觸動憲法解釋，帶動再下一次的憲法變遷⁵⁴。

而在憲法變遷下，制憲者原意應如何處之？憲法時刻下，如此共同之意志，得否做為「新的」「制憲者原意」？在 Ackerman 的理論中，民主國家在經歷過憲法時刻後，與在憲法時刻前之國家，係兩個「政體（Regime）」⁵⁵，彼此間便有對話、比較之空間；很顯然，在 Ackerman 看來，新的政體便是新的「原意」，憲法時刻後的憲法在變遷之處，自然有全新的「制憲者原意」。

我國在解釋法律、憲法時使用歷史解釋，同樣有著不算短的傳統。民國 47 年 7 月 21 日制定公布之司法院大法官會議法第 12 條規定，「大法官會議解釋案件時，應參考制憲及立法資料」。依據提案立法委員的說明，本條規定的目的，是要求大法官「解釋憲法及法律必須基於立法原意」⁵⁶，因此，法律的意涵，係取決於「立法原意」，而非人民對憲法或法律條文的之通常理解，換言之，這同樣是對前述文本主義、或單靠文義解釋之拒絕。而最高法院對於歷史解釋之理解，係「乃探求立法者於制定法律時所做價值判斷及其所欲實踐目的，以推知立法者之意思」，方法上則「以立法史及立法過程中所參考之一切資料，作為解釋主要之依據」⁵⁷；最高行政法院則以「透過立法過程公開的所有紀錄、文件、資料等，客觀探求立法者意思或法律文字之意涵」作為對歷史解釋意義之詮釋⁵⁸。依照判決意旨，歷史解釋即是以立法過程的相關資料探求「立法者之意思」及「法律文

⁵³ 楊皓清，憲法變遷與修憲政治，月旦法學雜誌 48 期，頁 138，1998 年。

⁵⁴ 張文貞，中斷的憲法對話——憲法解釋在憲法變遷脈絡的定位，台大法學論叢三十二卷六期，頁 73-74，2003 年。

⁵⁵ 楊皓清，憲法變遷與修憲政治，月旦法學雜誌 48 期，頁 138，1998 年。

⁵⁶ 賴英照，歷史解釋法的強制與疏離，檢察新論 21 期，頁 158-160，2017 年。

⁵⁷ 最高法院 101 年度台上字第 5879 號刑事判決、最高法院 102 年度台上字第 3819 號刑事判決。此見解係出自楊仁壽，法學方法論，2 版，223 頁，2010 年。

⁵⁸ 最高行政法院 109 年度大字第 5 號裁定、110 年度大字第 1 號裁定。此最高法院與最高行政法院之見解，係出自：賴英照，論歷史解釋，台灣法律人 46 期，頁 1，2026 年。

字之意涵」⁵⁹。

綜上，在解釋我國政府體制時，除關注文本之語意脈絡、或文本背後之目的外，探討實際規劃政府體制之人之「意圖」，便有其必要。

(一)制憲者原意與憲法

在討論制憲者原意前，得先就三個前提進行討論⁶⁰：首先，制憲者為何人？其次，何者得為做為意圖之證據？以及，意圖究竟是什麼？

「意圖」究竟為何，在「原意主義」內部同樣有爭議。首先，意圖有層次之差異，而有「抽象」意圖與「具體」意圖之分：若「意圖」是指抽象意圖，那麼憲法文件的詞彙和短語，便透過一般性概念表達了一套相對明確的意圖或含義，憲法文本本身就是制憲者意圖具有「抽象性」的證據，且憲法並未給出定義，也未給出其適當應用之實例⁶¹，換言之，「抽象」之意圖之所涉係較高度一般化之目標，儘管該等目標導致之結果有時制憲者亦未曾考慮⁶²；「具體」之意圖則涉及制憲者關於特殊類型案件結果之較仔細之意圖，但在解釋憲法時，主張應依據制憲者具體意圖之主張卻招致批評。具體意圖原意主義首先存在兩個悖論：支持制憲者意圖的「具體觀點」，其證據往往不存在，但解釋時卻無法承認此現實；而制憲者之具體意圖在當代同樣可能已不受認同，解釋時卻仍應堅持之⁶³。

此外，遵循制憲者具體意圖解釋憲法同樣有多種可能：其一係解釋者採用制憲者賦予特定憲法術語之「定義」或「原始意義」；其二則是使解釋者採納制憲者之「一般觀點」或「思維模式」；其三，則是讓解釋者尋找制憲者對於特定憲法條款應用於特定情境時的「實際預期」或「計畫中的應用」。對於此三種可能，第一種可能、即「作為定義或言詞實體的觀點」，其漏洞在於，定義並非不可被修正、或不可能出現更佳之定義，而一旦定義被修正，或者經過最佳化之思考，則具體意圖原意主義禁止個人詮釋之努力便告失敗。第二種、與第三種可能、即

⁵⁹ 賴英照，論歷史解釋，台灣法律人 46 期，頁 1，2026 年。

⁶⁰ SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 80-81 (2007)

⁶¹ SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 83-84 (2007)

⁶² 張嘉尹，憲法解釋理論之研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，頁 17，1992 年。

⁶³ SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 84-85 (2007)

制憲者之「一般觀點」或「思維模式」下以及特定情境下之選擇，只不過是寄望於解釋者能如制憲者在「今日會如何做？」那般審視現代問題，惟每個世代之世界觀往往有所變遷，一旦有觀點、理念上之碰撞、衝突，便會讓解釋者在選擇的過程有個人價值介入之空間；相反，抽象的法律原則作為大前提，便不致有如此問題。故具體意圖主義在邏輯上便會產生如此結果：解釋者回歸抽象之原則，尋找合於當代之解答⁶⁴。故主張解釋憲法應依據制憲者之具體意圖，已被證明為不可行，吾人若寄望制憲者之想法能提供當代之解答，可行之方向係將制憲者提供抽象之原則作為解釋之指引。

在制定中華民國憲法的過程中，張君勱先生自始至終皆參與其間。國民政府於民國 27 年成立「國民參政會」時，張君勱自第一屆就被選為委員；28 年 9 月第一屆「國民參政會」第四次大會閉會式時宣布成立「憲政期成會」，張君勱在委員名單中列名第一；29 年 3 月，「憲政期成會」第三屆會議通過《憲法草案》（共 138 條），係由張君勱撰寫草案說明書，並在 29 年 4 月召開之「國民參政會」第五次大會中討論「『憲政期成會』草擬中華民國憲法草案修正案與建議案」；36 年初。為處理抗戰勝利後之國政，國民政府召開政治協商會議，張君勱於其中被選為「憲法草案組」之委員⁶⁵。對此，將張君勱視為憲法實際之起草人——也就是所謂制憲者，本文以為是當然之理。

而在資料參考上，除憲法文本外，以及張君勱本人之著述外，五五憲草同樣有重要地位：五五憲草公布後，雖因隔年抗戰發生使國民大會未能召集，致未能基此完成制憲程序，但其與往後公布施行之憲法關係頗為密切，在探討中華民國憲法原意時，自不能略而不論⁶⁶。至此，探討我國憲法原意的前提，前兩者已然具備。在張君勱對於政府體制之意圖——或者說是對政府體制之擘畫上，同樣值得詳加討論——甚至可以從五五憲草公布之初開始。

在政治協商會議期間之 36 年 2 月底 3 月初間，依張君勱自述，「以協商十二點為依據，從事修改《五五憲草》，參加的有王寵惠、吳鐵城……周恩來、曾琦、羅隆基等十幾個人」，質言之，即以修改五五憲草之方式草擬憲法草案，其考量之主要角度有三：「歐美民主政治與三民五權原則之折衷」、「國民黨與共產

⁶⁴ SOTORIOS A. BARBER & E. FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 85-90 (2007)

⁶⁵ 楊照，導讀，收錄於：楊照策畫/主編，解讀張君勱，頁 2-4，2024 年。

⁶⁶ 林紀東，中華民國憲法逐條釋義（一），修訂八版，頁 4-7，1998 年。

黨利害之協調」、「其他各黨主張之顧到」⁶⁷，後二者涉及政治角度之權衡，於法學論述中均難以細究，惟第一項角度應可明確掌握⁶⁸。因此，張君勱對於憲法之草擬，實際上是始於其對《五五憲草》之批評，否則，兩者在政府體制上便不會有如此大之差異。

關於中央政府之體制，五五憲草第五十五條規定：「行政院為中央政府行使行政權之最高機關」；第五十六條規定：「行政院設院長副院長各一人，政務委員若干，由總統任免之」；第五十九條規定：「行政院院長、副院長、政務委員、各部部長、各委員會委員長、各對總統負其責任」；第六十五條規定：「關於立法事項，立法院得對各院、各部、個會、各委員會，提出質詢」；第七十條規定：「總統對立法院之議決案，得於公布或施行前，提出覆議。（第一項）立法院對前項提交付亦之案，經出席委員三分之二以上之決議維持原案時，總統應即公布或執行之，但對於法律案、條約案，得提請國民大會複決之。（第二項）」⁶⁹。對於五五憲草之行政制度，張君勱總括性地認定：「可說行政權集中於總統一人之手」、「雖第五十五條規定：『行政院為中央政府行使行政權之最高機關』，但行政院各部長官由總統任免，同時院長及各部會長官又專對總統一人負責，故院長及各部會長官為總統之僚屬……照《五五憲草》行政權之規定，僅以總統一人為主體，行政院院長及各部長官，依總統之好惡或留或去」⁷⁰。除張君勱之觀察，吾人就五五憲草對於安排政府體制與行政、立法兩權規定觀察，也可相當輕易地得出五五憲草係採取總統制作為政府體制。

在涉及中央政府體制之安排、尤其所涉係五權體制與西方總統制、內閣制之間的取舍，正為各方聚訟所在⁷¹。關於憲法中行政權之建制，張君勱首先指出，在政治協商會議中，有分主張責任政府與偏向總統制、反對責任政府之兩派，在

⁶⁷ 張君勱，中國新憲法起草經過，收錄於：中華民國張君勱學會編，中華民國民主憲法十講，頁164。

⁶⁸ 陳愛娥，中華民國憲法原意的探討——張君勱先生對於立法權的擘畫，中華民國憲法原意系列研討會——「張君勱先生對於立法權的擘畫」，中華民國憲法學會，頁2，2025年11月20日。

⁶⁹ 林紀東，中華民國憲法逐條釋義（二），初版，頁179、184、188、198、202-203，1973年。

⁷⁰ 張君勱，第五講 行政權（總統與行政院），收錄於：中華民國張君勱學會編，中華民國民主憲法十講，頁56。

⁷¹ 陳愛娥，中華民國憲法原意的探討——張君勱先生對於立法權的擘畫，中華民國憲法原意系列研討會——「張君勱先生對於立法權的擘畫」，中華民國憲法學會，頁5，2025年11月20日。

其後納入考量之英美兩國制度之比較中，張君勳於「假定吾國《憲法》上所謂總統制，以三權分立為基礎，第一，總統專管行政，但任命與簽訂條約須得參議院同意；第二預算上出入多少由兩院決定；第三，所謂內閣乃僚屬是內閣，以總統一人之好惡為取去。此種制度移植於吾國，其能否造福，我是絕對懷疑的」⁷²之言即明確質疑美國總統制移植之可能性。由此可見張君勳更傾向於內閣制，進而強調「責任內閣是民主政治的基本精神」，在政府體制之制度上則「責任內閣之必須保存，而信任投票之尖銳性，不妨加以緩和，倘因信任投票制易於倒閣，因而排斥責任內閣，那就不免因噎廢食」⁷³。

但有趣者在於，張君勳既不願如美國那般將行政大全權交於總統中，卻不願如法國⁷⁴那樣總統完全不負責任，「依政協會議之議決，其要點如下：（甲）行政院為國家最高行政機關。行政院長由總統提名，經立法院同意任命之。行政院對立法院負責。（乙）如立法院對行政院全體不信任時，行政院或辭職或提請總統解散立法院。但同一行政院長不得再提請解散立法院。……簡單地說，行政院就是政府，行政院須對立法院負責，因為憲法政治下的政府，必須是負責的政府。」，該政協會議之議決基本上也決定了日後中華民國憲法本文中總統、行政院與立法院間之關係，如憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」、第五十五條第一項「行政院院長由總統提名，經立法院同意任命之」、第五十七條「行政院依左列規定，對立法院負責：……」。儘管國民黨在其後之二中全會時不滿意不信任投票方法，憲法小組因而同意放棄不信任投票之制，「但並不是放棄了責任政府之制」；對於自己建構之政府體制，張君勳之定性則是「此種內閣制，絕非完全英法式之內閣制，而是一種修正式內閣制」⁷⁵。基於上述說明，吾人應可確切瞭解，中華民國憲法關於中央政府體制之設計，係以內閣制為出發點，儘管不信任投票、解散國會此二制度之刪除固然帶來運作上的重大困難⁷⁶，但無論如何，

⁷² 張君勳，第五講 行政權（總統與行政院），收錄於：中華民國張君勳學會編，中華民國民主憲法十講，頁 62。

⁷³ 張君勳，第五講 行政權（總統與行政院），收錄於：中華民國張君勳學會編，中華民國民主憲法十講，頁 64-65。

⁷⁴ 法國於斯時仍處在第四共和時期，政府體制係內閣制，雖設有總統，但並無實權。

⁷⁵ 張君勳，第五講 行政權（總統與行政院），收錄於：中華民國張君勳學會編，中華民國民主憲法十講，頁 68-69、71。

⁷⁶ 陳愛娥，中華民國憲法原意的探討——張君勳先生對於立法權的擘畫，中華民國憲法原意系列研討會——「張君勳先生對於立法權的擘畫」，中華民國憲法學會，頁 6，2025 年 11 月 20 日。

責任政府始終是最基本的規劃構想而未曾動搖，也就是所謂地「制憲者原意」。

當然，學說上同樣有對修正式內閣制之批評，認為實際上應為「弱勢內閣制」。儘管行政院向立法院負責之精神仍然保留，惟，執政黨籍立委因欠缺與行政院長休戚與共、利害共同之制度誘因，尤其在憲法第七十五條規定立法委員不得兼任官吏之規定下，行政院已無法如典型內閣制下內閣有效掌握國會之效用，而有形成穩定有於而成效不足之政府之可能⁷⁷。

在憲法本文之修正式內閣制下，同樣有一值得討論者，係總統之地位與職權。總統依法公布法律、發佈命令，須經行政院長或有關部會首長之副署（憲法第三十七條）；總統依法宣布戒嚴，應經由行政院會議之議決或行政院之呈請（戒嚴法第一條⁷⁸）；總統於國家遭遇重大變故得經行政院會議之決議，依緊急命令法發佈緊急命令（憲法第四十三條）⁷⁹。因此，總統並無「固有的」行政權領域⁸⁰。不過，憲法本文修正式內閣制下之總統權力與地位，非涉及當今體制屬半總統制或總統制之爭，而與本文主題較無關聯，在此便不多贅述。

（二）動員戡亂臨時條款下之轉變

儘管憲法本文確實如張君勱所意圖地採取了修正式內閣制，惟在憲法正式施行不過寥寥數月後，便因動員戡亂之故，而由國民大會通過、並施行《動員戡亂臨時條款》，確確實實地改變了政府體制。

在動員戡亂臨時條款下，相比憲法本文，儘管並未更動憲法本文關於修正式內閣制之規定，仍大幅增加了總統職權。其授予總統經行政院會議決議而毋須受憲法第三十九條（戒嚴）、或第四十三條（緊急命令）規定程序限制之緊急處分

⁷⁷ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁153。

⁷⁸ 戒嚴法第一條：「戰爭或叛亂發生，對於全國或某一地域應施行戒嚴時，總統得經行政院會議之議決，立法院之通過，依本法宣告戒嚴或使宣告之。（第一項）總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認……（第二項）」若與憲法第三十九條「總統依法宣布戒嚴，但須經立法院之通過或追認。立法院認為必要時，得決議移請總統解嚴」之規定一同觀察，便可發現「行政院向立法院負責」此一原則強烈而明顯的痕跡。

⁷⁹ 儘管緊急命令法從未被訂定。

⁸⁰ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁153。

權⁸¹；授權總統享有動員戡亂大政方針決定權，並得設置動員戡亂機構⁸²；中央政府行政機構、人事機構調整權⁸³；中央民意代表增補選辦法決定權⁸⁴。其中，動員戡亂大政方針決定權使總統握有特定之行政權，而繞過立法程序限制之調整中央政府行政組織權、中央民意代表增補選辦法訂定權。對於總統權力之擴張，學說上同樣有批評，評價其無異於以「命令保留」的「命令統治權」，使總統與行政院長分享行政權力之雙元行政權力結構⁸⁵。

綜上，在動員戡亂臨時條款下，雖維持了憲法本文修正式內閣制之架構，惟在另一方面卻劃分出一部份特定領域，交由總統行使，形成總統與行政院長共享行政權力之模式，亦未規定總統向立法院負責；且若開放政黨自由競爭，憲法本文以及動員戡亂臨時條款仍然提供權力擺盪之空間⁸⁶，故在政府體制之定性上，動員戡亂臨時條款下之我國政府體制，已由修正內閣制轉變為半總統制。

(三)憲法時刻下的憲法增修

在我國歷次憲法增修的歷程中，以 Ackerman 對於憲法變遷的理論來解釋，本文以為非常恰當。我國的憲法變遷，係採取多次漸進的形式達成，這被認為是與我國之和平轉型與協商式的民主化政治有關。在轉型國家兼顧政治改革以及政局穩定之前提下，執政黨的開明派與在野黨的溫和派便有協商合作之需要；另一方面，從威權過渡至民主的過程中涉及許多重大政治結構的調整與憲法基本理念的重新定位，憲法變遷之程度便不可能過小，在協商政治的本質下，執政黨與在野黨便無法迅速獲得突破性之進展，也因此形成漸進式的憲法修改模式⁸⁷。

⁸¹ 見《動員戡亂臨時條款》第一項。

⁸² 見《動員戡亂臨時條款》第四項。

⁸³ 見《動員戡亂臨時條款》第五項。

⁸⁴ 見《動員戡亂臨時條款》第六項。

⁸⁵ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁157。

⁸⁶ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁158。

⁸⁷ 張文貞，中斷的憲法對話——憲法解釋在憲法變遷脈絡的定位，台大法學論叢三十二卷六期，頁85，2003年。

司法院釋字第 261 號解釋於民國 79 年做成之後，其實質的變更了釋字第 31 號之見解，一方面平和地宣告了舊秩序——中央民意代表之長期不改選為違憲，另一方面也於原先憲法之舊秩序下，以解釋憲法之方式要求第二屆民意代表之增選，實質變更了憲法規範之內容，將新舊規範秩序加以銜接，可看作開啟了憲法時刻的到來⁸⁸。而在動員戡亂臨時條款走入歷史後，被侷限在其內部之憲法機制以被打破，憲法變遷的空間也無限擴展，配合正面臨正當性、民主代表性的憲政危機，而啟動了一系列的憲法增修⁸⁹。

始於總統對三月學運訴求之回應，召開國是會議討論憲法增修之方向⁹⁰，前三次憲法增修中，主要在於應對憲政危機以及強化民主正當性：在第一次增修中，國會全面改選，解決釋字第 31 號後國會代表性不足之問題⁹¹，但仍保留總統因動員戡亂臨時條款取得之行政權力；第二次、第三次憲法增修中則在新一屆國會任期中開啟，確立地方自治之法源、以及總統係經直接民選而出等結論，並藉由限縮政院長副署權等方式，暗示了第四次增修、調整政府體制之方向。

第四次憲法增修，因國民大會選舉結果迫使國民黨必須與在野黨合作修憲⁹²，在民國 85 年 12 月召開、由中國國民黨、民主進步黨、新黨共同組成之「國家發展會議」中，三黨對於國家未來之政府體制有不同主張。其中，新黨主張之政府體制較接近於憲法本文之精神，如責任內閣制、完整憲法五權制、恢復行政院長完整副署權、行政院長應由立法院提名後選舉產生等。民主進步黨則主張仿效西方之三權憲法，改採單一國會制，將監察院之彈劾權、調查權、審計權轉移至立法院，並擴充總統職權。中國國民黨之立場則較為折衷，其主張一種混和式之制度，如將審計權轉移至立法院行使、惟監察院仍掌有彈劾權⁹³。除新黨之主張外，其他主要的修憲主張皆或多或少增加總統權力，企圖塑造出總統作為國家最高領

⁸⁸ 張文貞，中斷的憲法對話——憲法解釋在憲法變遷脈絡的定位，台大法學論叢三十二卷六期，頁 87，2003 年。

⁸⁹ 葉俊榮，九七憲改與台灣憲法變遷的模式，台大法學論叢二十七卷二期，頁 15-16，1998 年。

⁹⁰ 葉俊榮，九七憲改與台灣憲法變遷的模式，台大法學論叢二十七卷二期，頁 26，1998 年。

⁹¹ 葉俊榮，九七憲改與台灣憲法變遷的模式，台大法學論叢二十七卷二期，頁 18，1998 年。

⁹² 1996 年之國代選舉後，國民黨僅獲得勘勘過半席次，不再如以往可獨攬修憲之權力；民進黨則取得了有修憲否決權之「關鍵少數」地位。

⁹³ 謝政道，中華民國修憲史，二版，頁 326 至 327，2007 年。

導人之政府架構⁹⁴；先不論是否確實如部分學說稱之係基於對於國際社會競爭下建立我國國家代表性等訴求之回應⁹⁵，本文以為，在確立總統直接民選之原則後，民選總統已是國家之象徵，因而賦予總統更加名實相符之職權實際上某種程度上也是合理。

對於修憲歷程中之政府體制，若以立法者意圖之角度觀察，從保留動員戡亂臨時條款取得之國家安全大政方針決定權開始，經歷削弱行政院副署權、確立總統直接民選、最後至第四次憲法增修取得對行政院長之全權任免權等過程，可知其大致方向，在於強化總統職權以及國家實際領導人之地位與象徵。惟有問者在於，這與張君勱之「制憲者原意」已有明顯衝突，張式甚至明確反對總統取得行政大權，與歷次憲法增修之方向正好相反，那制憲者原意應如何自處？若回歸前述 Ackerman 之理論，修憲前與修憲後之我國，已然是兩個政體，故在評價、或定性修憲之政府體制，若欲以制憲者原意作為依據，那顯然修憲過程中出現之主張會比遠在五十年前（以第四次憲法增修當下計）張君勱之論述更具代表性。

因此，若以歷史解釋之角度解釋政府體制，在憲法變遷之脈絡下，總統權力由修正式內閣制出發，逐漸增加，甚至在第四次增修時得以在憲法層面上將行政院長作為自己之僚屬——當然，這便是體系解釋之部分了。總而言之，憲法增修條文雖保留行政院向立法院負責之規定，但修憲時之「制憲者」們，其意圖卻是加強總統權力，將其塑造為國家最高領導人之地位，如此衝突下，如何定性政府體制為半總統制抑或總統制？顯然，單憑歷史解釋方法只會得知，憲法時刻結束、憲法增修後，所留下之「行政院向立法院負責」與加強總統權力之「制憲者意圖」，蓋因半總統制之總統本身便有相當分量之權力，能作為判斷基準也只剩行政權內部權力重心擺蕩之機制，但單憑歷史脈絡也難以斷定在加強總統權力後，是否仍然肯認該擺盪機制；故以上藉歷史解釋可得之論，若套用於半總統制或總統制，實際上係皆合於兩者，故有再進一步討論之必要。

⁹⁴ 新黨因在國家發展會議中所占席次最少，在其主張皆不獲支持後，故在會議召開當月底便宣布退出國家發展會議。

⁹⁵ 葉俊榮，九七憲改與台灣憲法變遷的模式，台大法學論叢二十七卷二期，頁 12-14，1998 年。

六、體系解釋

在經由前述文義與歷史解釋方法之後，法條文義仍容許多種解釋，而又無法在史料中找到鐵證如山的依據，咬定制憲或修憲者之原意時，採取體系解釋就會有較高的說服力⁹⁶。

體系解釋之核心，在於：當一種表達方式依其語言用法有多種意義可能性時，通常可由其使用脈絡推知，在具體情況下應考慮何種可能性；同樣，法律的意義脈絡除有助於個別字句之理解，避免孤立地理解文字，更有助於被解釋之規定與其他規定間事理上之一致性⁹⁷。解釋的體系要素，係指涉法律之內在關聯，由此連接所有的法制度及法規則，使之成為宏鉅之單一體；此種內在關聯應早已浮現在立法者之眼前，解釋者只不過是將立法者的思想完整重現罷了⁹⁸。

無獨有偶，在薩維尼傳承的法解釋體系之外，美國亦有提出結構理論（Structuralism）者，其理論重點在於，解釋者在困難案件中尋求指引時，著眼於「憲法整體意涵」，即整體憲法之職位、權力與關係安排，以避免解釋者在解釋之過程中流於自己之恣意⁹⁹。因此，在前章以法律的文義解釋我國政府體制失敗後，本章嘗試以法律之意義脈絡解釋我國之政府體制，質言之，以體系解釋解構憲法增修條文第三條，定性我國政府體制。

而在法律體系中，同樣可分為內在體系與外在體系。

依形式邏輯之規則建構之抽象、一般概念式的體系，該體系之形成仰賴於自規制客體中分離出若干要素，並將此等要素一般化，此即為法律之外部體系¹⁰⁰；換言之，法律外部體系，係由抽象概念所建構，脫逸特定法條或法律之格局，投射到零散但井然之法秩序¹⁰¹。

⁹⁶ 蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法，公法學與政治理論——吳庚大法官榮退論文集，頁 300，2004 年。

⁹⁷ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 342、343，2022 年。

⁹⁸ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務，第十輯，頁 81，2020 年。

⁹⁹ SOTORIOS A. BARBER & E. FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION 117 (2007)

¹⁰⁰ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 459、460，2022 年。

¹⁰¹ 李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務，第十輯，頁 83，2020 年。

至於內在體系，則著重在特定法律之法條規定或整部法律之內在規範體系，一種雖則分殊，然而整體上仍相當單純且能免於矛盾之體系，而該避免矛盾除指避免邏輯上之矛盾外，更意指無評價矛盾之情形¹⁰²。內部體系也是諸原則協作的體系，一方面有某種內在的階層秩序存在，另一方面則是，在不同原則間同等重要的不同具體化階段未被窮盡之協作¹⁰³；下位原則、及進一步推導出之法律文本，則增添在上位原則之上並將其具體化。

故體系解釋中，外部體系與內部體系之關係，可簡言如：當個別條文之涵義發生爭議時，先拉高到一個足以統攝所有體制規定之理念型態，再依循該理念型態去決定爭議條文最適當的涵義，也就是與該理念型態最相容的解釋¹⁰⁴。

在我國中央政府體制之解釋中，其指導原則，係民主原則以及法治國原則作為最上位之外部體系¹⁰⁵，並構成其他下位原則、如國民主權之展現形式與民主正當性要求、權力分立與監督制衡以及具體規定如總統制或半總統制分別之定義與規定之基礎，藉著具體規定之憲法增修條文第三條之文本，將作為主導思想之外部體系清楚顯示出來¹⁰⁶。此外，儘管我國憲法有五權之名，但在權力分立之本質上，與其他三權分立憲法並無不同，仍應回歸行政、立法、司法三權衡平之架構來觀察¹⁰⁷。

就外部體系，以民主原則而言，係國民主權之展現形式與民主正當性要求：我國憲法及憲法增修條文，係採完全之間接民主制度，一切源自人民的權力皆藉由憲法轉換為制度性之統治權力，委由獨立於人民之外的國家統治組織掌有，並由人民以定期舉行之選舉程序選出的代議士或執政首長具體行使，除選舉外以及行使創制、複決權外，人民不再參與具體之政治決定程序，可謂純粹的代議民主

¹⁰² Karl Larenz (陳愛娥譯)，法學方法論，頁 500，2022 年。

¹⁰³ Karl Larenz (陳愛娥譯)，法學方法論，頁 499，2022 年。

¹⁰⁴ 蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法，公法學與政治理論——吳庚大法官榮退論文集，頁 300，2004 年。

¹⁰⁵ 蔡宗珍，中央政府體制改革的選擇(法理篇)，頁 4-7，2006 年。

¹⁰⁶ Karl Larenz (陳愛娥譯)，法學方法論，頁 499、500，2022 年。在原文，Karl Larenz 係以法治國原則作為外部體系之上位原則，諸如依法行政、立法者受基本權拘束、法官獨立等原則作為舉例，本文係按其思考脈絡重新演繹一次。

¹⁰⁷ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 137。

制，而人民提供民主正當性之管道即為「選舉」。基此，凡由人民直接選舉產生之權力行使者及該權力機制，便具有直接民主正當性。而法治國原則，則體現在權力分立與監督制衡之上。國家權力在憲法規範下因而均轉換為附隨於各種國家功能而表現的職權，各種憲法機關自始均僅取得特定有限的職權範圍。惟權力分立之要求，並不禁止不同權力屬性不可由不同權力機關合作行使，重要者在於，不同權力間用以達成彼此監督制衡目標的控制機制，而其關鍵的指標在於權責相符且能發揮各權力機制被設定的國家功能。在權力分立之要求下，各種受憲法建構之國家權力除均應有受憲法保障之獨立憲法地位外，各種權力機制間亦應於民主原則下，以民意為最高指標，形成權力間合理的相互制衡關係，避免權力濫用¹⁰⁸。

在合於上述民主原則以及法治國原則之基礎上，政府體制之建構及具體化便有多種面向之可能；在條文規範需要解釋下，進而形成半總統制與總統制之爭議。

以外部體系觀察，有學說認為，在民主原則之框架下，縱然「行政向立法負責」之方式有所變動，惟總統仍應因應最新民意之表現，重新考量應對立法院負起概括性政治責任之行政院長人選¹⁰⁹，而認為我國行政權係來自總統與國會雙重之民主正當性¹¹⁰。惟在憲法第五十五條立法院之事前信任投票已被凍結、且總統取得對行政院長之全權任免權之背景下，對此，可解為行政權之民主正當性，從總統與行政院長自立法院取得之雙重民主正當性，轉變為僅來自總統，不再來自立法院之事前同意。因此，我國政府之民主正當性來源已趨於單一。

而就內部體系而言，在權力分立原則下，「行政院向立法院負責」作為下位之原則，在體系之對話上，卻與上述行政權民主正當性來源轉由總統獨佔之演變，存有不可調和之衝突。雖有說稱，正因為總統之國家安全有關大政方針決定權自動員戡亂臨時條款，便一直對行政院具有拘束力，在學理上造成行政權之分裂，而修憲後之未見變更，更是加深了此一現象，進一步強化或鞏固此等「行政雙元制」¹¹¹；另外，總統之職權，也包含在政爭時扮演超然中立之仲裁者，行駛解散

¹⁰⁸ 蔡宗珍，中央政府體制改革的選擇(法理篇)，頁 4-9，2006 年。

¹⁰⁹ 蔡宗珍，我國憲法解釋中的權力分立圖像，憲政時代 40 卷 4 期，頁 535，2015 年。

¹¹⁰ 蔡宗珍，中央政府體制改革的選擇(法理篇)，頁 13，2006 年。

¹¹¹ 黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制之評估，台大法學論叢二十七卷二期，頁 194，1998 年。

立法院之權¹¹²，以上皆做為定性我國中央政府體制為半總統制之基礎。行政院長作為憲法名義上的最高行政首長¹¹³，在行政院向立法院負責之原則下，民主正當性來源照理應出自立法院，不論是事前信任投票、或者依立法院多數政黨選擇人選並搭配不信任投票，皆合於該原則。惟就如前段所述，行政院長之民主正當性已由總統獨佔，事前信任投票之規定亦已被凍結，且總統事實上已取得了行政院長全權任免權，若以半總統制作為內部體系之原則，則半總統制中政府首長之存在取決於國會信任之前提自不復存；若行政院長之去留皆不取決立法院，那又如何將「行政院向立法院負責」此一原則具體化並落實之？對於此一狀況，本文以為，係憲法文本在行政、立法間之關係上、即憲法增修條文第三條規定，與「行政院向立法院負責」原則彼此矛盾。

在法體系中，諸多原則可能彼此矛盾；因此，與規則不同，原則只能以或多或少程度被實現，即「應於事實或法律可能的範圍盡可能實現之」¹¹⁴。換言之，內部體系原則在與法律（或者是憲法）規範文本衝突時，是應該被捨棄的；規範之文本則不然，規範文本並無取捨之空間，遵循規範文本是解釋者之義務也是本分，這也是對前述文義解釋之部分中，曾言之：「文義是解釋之起點也是終點」互相呼應。誠然，憲法規定之原則固然重要，但這並不代表解釋者可以忽視文本、而只聚焦在尚未具體化之原則上，否則解釋便不是解釋了。

因此，既然文本不可被捨棄，那對於憲法增修條文第三條毋庸解釋之規範與「行政院向立法院負責」原則之衝突，在解釋上便仍應以憲法明定之規範為優先。當然，半總統制與總統制，也同樣是法體系之內部原則。申言之，在憲法增修條文第二條與第三條中，有具體明定者，係總統掌握行政院長之全權任免權而非立法院，因此，儘管半總統制之「行政院向立法院負責」在憲法增修條文第三條第二項有明文規定，但作為抽象之原則，政府體制之定性仍應朝憲法增修條文第二條、第三條第一項解釋。換言之，地位不明之行政院長，既要向立法院負責，又由總統單獨任免，此衝突而矛盾之情況下，向立法院負責僅是一抽象的概念，具體如何負責，雖有規定於憲法增修條文三條二項一至三款，但是否確實使行政院

¹¹² 黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制之評估，台大法學論叢二十七卷二期，頁 198，1998 年。

¹¹³ 憲法第 53 條：「行政院為國家最高行政機關。」此規定雖在理解與解釋上可能有所變遷，但在歷次憲法增修中皆未被動搖。

¹¹⁴ Karl Larenz（陳愛娥譯），法學方法論，頁 498，2022 年。

向立法院負責仍充滿疑問（此待後述），故在解釋上便應該優先傾向於總統單獨任命之規定；簡言之，在具體而明確規定之「向總統負責」與抽象描述之「向立法院負責」間，「向總統負責」應較為優先。因此，若將行政院院長任免權結合第三次憲法增修所暗示之行政院院長免職權觀察，可謂行政院院長之來去皆由總統掌握，實難不認為行政院長已受總統指揮；雖形式上仍有「行政院向立法院負責」之規定，惟細究其意義，在體系上已質變、或者減弱為「行政院受立法院監督」¹¹⁵。況且，當總統與立法院多數為同一政黨，單一政黨得以控制行政與立法，形成統一政府(unified government)，在政黨政治機制的影響下，內閣將會由總統控制，行政院長實質上成為總統幕僚長，不僅行政一體，而且總統權力會被相當程度的放大，實際運作會近似於超總統制（Super-presidentialism）¹¹⁶。同樣，想當然之理，在確立總統對行政院長單獨、全權之任免權後，形成行政院長向總統負責優先於向立法院負責之情況下，行政院長之副署權，其制衡功能業已喪失殆盡；而半總統制精華之「權力擺盪」機制亦告失能，形式上規定之雙行政首長間，權力重心來回擺盪之空間不復存在，總統成為固定的行政權重心。

主張我國政府體制為半總統制者，也或多或少地，承認我國政府體制若以半總統制定性，在體系上係存在相當大之矛盾。例如，我國總統因國安大政方針決定權、得全權任免行政院長而具有實質掌握行政權，但憲法對於總統權力的控制只有定期改選、實效甚低的罷免以及彈劾。其中尤值得觀察者在於，總統之「國家安全有關大政方針決定權」。由總統掌握之國安大政決定權，卻是委由行政院執行，這樣行政院是否還是「國家最高行政機關」？且在執行過程中，亦僅由行政院向立法院負責或受其制衡。在總統與行政院長同屬一個政黨時，便形成總統「有權無責」、行政院長「有責無權」之情況¹¹⁷。

而憲法增修條文第三條第二項規定「行政院向立法院負責」之各款，若以內部體系之關聯來看，是否真的能使行政院向立法院負責，亦有疑問。

憲法增修條文第三條第二項二款規定之行政院長覆議權，係具有總統制色彩

¹¹⁵ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 165。

¹¹⁶ 林春元，臺灣憲政體制與政黨政治下的權力分立，中研院法學期刊 12 期，頁 340，2013 年。

¹¹⁷ 黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制之評估，台大法學論叢二十七卷二期，頁 198，1998 年。

之制度：蓋總統制國家總統一般並無解散國會權，總統與國會之日常互動主要透過「法案覆議」來進行¹¹⁸。在修憲前，如覆議失敗，其效果係，行政院長接受立法院決議或辭職，此規定搭配立法院對行政院長之人事同意權，共同構成了行政院向立法院負責之關係；惟修憲後，取而代之的憲法增修條文第三條第二項第二款後段「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」則讓行政院長在覆議失敗後，不再須要辭職，似乎鼓勵覆議失敗之行政院長繼續留任¹¹⁹，若結合前述總統對行政院長之全權任免權觀察，便可得此處對於行政院長實際上向總統負責強烈之暗示，否則便難以解釋此規定之理。

第三款規定之任期中不信任投票，同樣充滿矛盾。相較於原先憲法第五十七條第二款之立法院「重大政策變更請求權」，憲法增修條文第三條第二項第三款改為正式之不信任投票，立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案，並得以全體立法委員二分之一以上之贊成，通過不信任案，迫使行政院長辭職。此舉乍看是強化行政院向立法院負責之關係，但若以整體條文體系觀察，行政院長既由總統全權任免，不須經立法院同意，則迫使行政院長辭職，是否便是行政院向立法院負責？除非總統會依據立法院政黨生態任命新任行政院長，否則立法院冒著被解散之風險，迫使如「總統分身」般的行政院長去職又有何意義？而該款規定行政院長辭職後「得同時呈請總統解散立法院」，同樣是充滿反誘因之制度。在立法院對行政院長之人事同意權被凍結後，立法院與行政院間再無利害共同關係可言，若行政院與立法院各自分屬不同政黨時，就整個體系觀察，同樣有否決預算案、法律案，以及規定於條項之使行政院覆議失敗等既無風險，且更加有實效之方式可供選擇，更加難以期待立法院會對行政院長通過不信任案¹²⁰

另一在體系上值得關注者，在於總統之統帥權，又或者是對軍令、軍政各自管轄之區分。在以往，為指揮軍隊、動員戡亂而有「軍政、軍令」之分，軍政系統隸屬於國防部與行政院，實際行使統帥權之軍令系統則由總統直接經由參謀總

¹¹⁸ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 170。

¹¹⁹ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 167。

¹²⁰ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 168。

長下達給軍隊。統帥權原先自行政權獨立，係帶有軍方不願受文人行政首長節制之意圖；但經歷一世紀後，新公布之國防法第八條，已規定總統「統率全國陸海空軍，為三軍統帥，直接責成國防部長，由部長命令參謀總長指揮執行之」，使統帥權回歸為行政權之一部份¹²¹。本文以為，國防法第八條之訂定，實際上已然將總統視為最高行政首長，否則，便無跳過國防部長之直接上級之行政院長，而直接指揮軍隊之理。更何況，照理，總統於行使軍隊指揮權時，仍應由行政院長副署¹²²，但如同前述，當總統取得行政院長之全權任免權後，副署之機制便已告失能，國防法第八條規定總統越過行政院長直接指揮軍隊便合理許多。

綜上，在體系解釋之視角下，雖形式上總統與行政院長仍做為雙行政首長、「行政院向立法院負責」等語句同樣被保留，惟因總統得對行政院長全權任免，且憲法增修條文第三條第二項規定實際上無法發揮作用，行政院長實際負責之對象已為總統而非立法院；從而，半總統制下之權力重心擺蕩機制失能，成為「透過行政院長指揮行政」之「形似半總統制之總統制」¹²³。

七、現行體制之困境與展望

在經由文義解釋、歷史解釋、體系解釋後，對於我國當前之政府體制，在定性上已無疑義：主張半總統制以及主張總統制者，對於憲法增修條文第三條「行政院向立法院負責」文句背後之觀念顯然在理解上存有差距；儘管制憲者提倡修正式內閣制、甚至於本文便如此規定，但在憲法變遷帶來之憲法時刻後，不斷意圖加強總統權力與地位，卻留下「行政院向立法院負責」之規定；最後，透過體系解釋方法，得以釐清半總統制與總統制兩說對於「行政院向立法院負責」理解上之差異，並藉由總統被納入行政權之下、行政院長實際上以總統做為負責對象之觀察，得出儘管形式上總統、行政院長各自皆為雙元行政首長之其一，但已然成為「形似半總統制之總統制」之結論。

¹²¹ 王泰升，台灣法律史概論，頁 149、150，2025 年。

¹²² 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 158。

¹²³ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 171。

但政府體制之定性並非討論之終點：誠如前述之半總統制說者自承之我國半總統制之缺陷（儘管已被證明並非半總統制），總統「有權無責」、行政院長「有責無權」始終是一個困擾：在總統對於行政院之各個首長皆有或直接、或經由行政院長間接之任命權而不對立法院負責，且總統得無視國會生態而任命「少數政府」之體系下，從而，立法院便對總統欠缺實際制衡之手段。姑不論有說稱總統實際上仍受到相當之監督，包括立委之質詢（經由報章媒體之披露）、立法院之決定或決議、媒體之高密度報導、報章中所披露學者及主要菁英與團體之批評等¹²⁴，此等基於實證角度之評論，雖並非全然沒有道理，但之所以會出現此層次之觀察、且得出總統實際上有被制衡之結論，同樣也是因為在憲法規範上，無法找到使作為監督行政權之機關之立法院、能實質制衡已成為「行政權第一人」之總統之規定，所必須得出之結論。

儘管並非全然沒有優點：總統直選推進施政本土化；較短之四年一任使執政、在野受選民之徹底檢驗，構成嚴厲之督促；總統既得組成內閣，亦得將內閣撤換以因應各種新的局勢，行政院內閣必須認真貫徹總統意志以不被撤換；總統與行政院仍有分工，具有較大之現實性或動態發展性之事務則交付由行政院；相比內閣制較為穩定¹²⁵。但本文對於繼續堅守此一「形似半總統制之總統制」仍表示懷疑。

首先，此制度存有危害。在當前制度下，因行政院事實上已不向立法院負責，其角色已轉為落實、貫徹總統之意志，因此總統得無視立法院的生態而任命少數政府。但為達成最為有效的治理，總統有義務促成「多數統治」：若立法院第一大黨席次過半且與總統分屬二黨，總統應任命該黨人士為行政院長，不過在具體人選上總統還是享有一定形成空間；若國會最大黨並未獲得過半席次，則應以黨對黨之談判方式組成聯合內閣，並經由該談判決定大體施政方針¹²⁶。承前，在面臨行政、立法間之僵局時，此一體制同樣無法提供解決方法：此體制將是否依立法院生態組閣留與總統自由決定，當反對黨取得多數席位，超過覆議失敗之門檻，且我國總統又無主動解散國會之權，只得待立法院通過對行政院之不信任投票後始得依行政院院長之請求被動解散之，但立法院主動倒閣同樣是不可期待，制度

¹²⁴ 黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，頁 16，2004 年。

¹²⁵ 黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，頁 15-16，2004 年。

¹²⁶ 黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，頁 17，2004 年。

上更欠缺強制總統應依立法院政黨生態任命行政院院長之設計；在此狀況下，行政、立法間之僵局便不可避免。

因此在制度設計上，仍存有調整空間。

本文以為，既然刻意保留了「行政院向立法院負責」之規定，表示修憲之當下，至少是認同張君勱對於責任政府之主張與嚮往，否則，大可以不更動憲法本文之其他方式排除之、或對其冷處理，實無必要於憲法增修條文中又特別重申一次。且我國地小人稠作為不可改變之客觀事實，提升國際競爭力之必要前提便是高效而負責之政府¹²⁷，而一如內閣制之優點。故在修正方向之選擇上，相對於行政權、立法權各自對人民負責之體系，本文更傾向重新建構能實質負責任之責任政府，作為原則與方向。

此間最大癥結點便是被凍結之憲法第五十五條規定。因現行體制下，立法院喪失對行政院之人事同意權，使行政院長非向立法院負責，而是經由總統間接的向人民負責，行政院既不向立法院負責，自無形成責任政府之可能；因此，立法院對行政院長之同意權應回復之，使總統在原先少數政府之情境下有組成聯合內閣或任命多數在野黨之人為行政院長之義務，否則便無法通過立法院之事前信任投票。此外，憲法增修條文第二條第二項使總統得自由免職行政院長之規定，同樣應一併修正：只有行政院長不因總統個人意志或好惡而被免職，才有可能不僅僅專注於為總統之意志傳聲。

八、結語

本文藉由薩維尼所提出之解釋要素，結合與之呼應之美國憲法理論，觀察在經歷憲法時刻後，政府體制之樣貌，並嘗試在半總統制說及總統制說間為其定性。就文義解釋而言，憲法增修條文第三條雖保留了「行政向立法負責」之字句，卻與藉由語意脈絡推得之「總統全權任免行政院長」產生邏輯上之衝突，兩說對於何為「行政向立法負責」自始便有理解上之偏差，使得文義解釋在此失敗。就歷史解釋之視角，儘管制憲之初張君勱所擘劃係修正式內閣制，惟經歷 1990 年代之「憲法時刻」後，歷次修憲之新意圖已明顯轉向強化總統作為國家實際領導人

¹²⁷ 湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，頁 172。

的正當性與職權，但同樣無法為我國政府體制究竟是半總統制或總統制提供明確的解答。

在體系解釋之觀察下，雖我國形式上仍保留雙元行政首長與行政院向立法院負責之規定，惟行政院長之任免權已由總統全權獨佔，且立法院之人事同意權已遭凍結，使行政院長之權力來源與去留完全取決於總統之意志與好惡，而非國會的多數支持，更使得半總統制中最核心之行政權力重心擺盪機制實質失能。也藉由上述分析，本文以為我國現行之政府體制已然偏離了半總統制之定義，在邏輯上、體系上、運作上皆更趨於「形似半總統制之總統制」。在此體制下，總統擁有實質之行政主導權卻無須直面立法院監督，而行政院長則處於「有責無權」之尷尬地位，更讓總統在組閣上得以完全不顧國會生態，毫無拘束的組成少數政府。

在行政、立法兩憲法權力激烈碰撞、且欠缺方法評析之今日，此等討論並非毫無實益：吾人得透過憲法解釋方法釐清政府體制，回歸該體制之本質，以合於該體制之方式調和衝突；或者，吾人得以此判斷，究竟何者之何種行為方為有理。

參考文獻

(一)中文文獻

法院裁判

最高法院 101 年度台上字第 5879 號刑事判決。

最高法院 102 年度台上字第 3819 號刑事判決。

最高行政法院 109 年度大字第 5 號裁定。

最高行政法院 110 年度大字第 1 號裁定。

書籍

王泰升，台灣法律史概論，2025 年。

楊仁壽，法學方法論，2 版，2010 年。

林紀東，中華民國憲法逐條釋義（二），初版，1973 年。

林紀東，中華民國憲法逐條釋義（一），修訂八版，1998 年。

謝政道，中華民國修憲史，二版，2007 年。

蔡宗珍，中央政府體制改革的選擇(法理篇)，2006 年。

專書論文

蘇永欽，大法官解釋政府體制的方法——吳庚大法官榮退論文集，公法學與政治理論，2004 年。

蘇永欽，中國語境下的憲法時刻，百年憲政與中國憲政的未來，2011 年。

楊照，導讀，收錄於：楊照策畫/主編，解讀張君勱，2024 年。

張君勱，中國新憲法起草經過，收錄於：中華民國張君勱學會編，中華民國民主憲法十講。

張君勱，第五講 行政權（總統與行政院），收錄於：中華民國張君勱學會編，中華民國民主憲法十講。

期刊論文

蘇永欽，沒有方法的解釋只是政治決定——簡評司法院釋字第六一三號解釋，月旦法學教室 No.136，2006 年。

李建良，法學方法與基本權解釋方法導論，憲法解釋之理論與實務第十輯，2020 年。

張嘉尹，憲法解釋作為憲法續造——一個方法論的反思，中原財經法學四十三期，2019 年。

廖元豪，美國憲法學對臺灣憲法實務與理論之影響——以方法論為重心，月旦法學教室 100 期，2011 年。

湯德宗，論九七修憲後之權力分立——憲改工程的另類選擇，台大法學論叢二十七卷二期，1998 年。

黃昭元，九七修憲後我國中央政府體制之評估，台大法學論叢二十七卷二期，1998 年。

黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，2004 年。

賴英照，立法史料與立法目的，台灣法律人 14 期，2022 年。

張志偉，法學方法與憲法，台灣法律人 6 期，2021 年。

楊皓清，憲法變遷與修憲政治，月旦法學雜誌 48 期，1998 年。

張文貞，中斷的憲法對話——憲法解釋在憲法變遷脈絡的定位，台大法學論叢三十二卷六期，2003 年。

賴英照，歷史解釋法的強制與疏離，檢察新論 21 期，2017 年。

賴英照，論歷史解釋，台灣法律人 46 期，2026 年。

張文貞，中斷的憲法對話——憲法解釋在憲法變遷脈絡的定位，台大法學論叢三十二卷六期，2003 年。

葉俊榮，九七憲改與台灣憲法變遷的模式，台大法學論叢二十七卷二期，1998 年。

蔡宗珍，我國憲法解釋中的權力分立圖像，憲政時代 40 卷 4 期，2015 年。

林春元，臺灣憲政體制與政黨政治下的權力分立，中研院法學期刊 12 期，2013 年。

黃錦堂，我國中央政府體制之現況與展望，月旦法學雜誌 No.108，2004 年。

碩博士論文

張嘉尹，憲法解釋理論之研究，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，1992 年。

研討會文章

陳愛娥，中華民國憲法原意的探討——張君勱先生對於立法權的擘畫，中華民國憲法原意系列研討會——「張君勱先生對於立法權的擘畫」，中華民國憲法學會，2025 年 11 月 20 日。

翻譯書

Karl Larenz (陳愛娥譯)，法學方法論，2022 年。

(二)外文文獻

德文文獻

Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, 1841.

Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, § 20, Rn. 646.

英文文獻

GIOVANNI SATORI: COMPARATIVE CONSTITUTIONAL ENGINEERING: AN INQUIRY INTO STRUCTURES, INCENTIVES AND OUTCOMES (2004)

DOUGLAS V. VERNY: *THE ANALYSIS OF POLITICAL SYSTEMS, in* PARLIAMENTARY GOVERNMENT AND PRESIDENTIAL GOVERNMENT (1995)

SOTORIOS A.BARBER & E.FLEMING: CONSTITUTIONAL INTERPRETATION: THE BASIC QUESTION (2007)